Repertorium A nr /2023

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego sierpnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (02-08-2023r.), przed zastępcą notarialnym **Martą Bajkiewicz**, zastępcą **Macieja Makowskiego**, notariusza prowadzącego kancelarię notarialną przy ulicy Siennej 86 w Warszawie, w kancelarii notarialnej, stawili się:

1) **Maciej Miłaszewicz**, syn Władysława i Haliny, PESEL 79120400658, kawaler, zamieszkały w Warszawie (02-916) przy ulicy Rymanowskiej 18, legitymujący się dowodem osobistym CFW 530388,
2) **Magdalena Nader**, córka Stanisława i Hanki, PESEL 79092000447, panna, zamieszkała w Warszawie (02-620) przy ulicy Puławskiej 104/106 m. 17, legitymująca się dowodem osobistym CFW 830389,

   - zwani w dalszej części aktu także **„Stroną Sprzedającą"**,
3) **Monika Agnieszka Malińska**, córka Sławomira i Małgorzaty, PESEL 88071104340, rozwiedziona, zamieszkała w Legionowie (05-120) przy ulicy Lubeckiego 5, legitymująca się dowodem osobistym CIF 959226,

   - zwana w dalszej części aktu także **„Stroną Kupującą"**.

Tożsamość stawających zastępca notariusza stwierdziła na podstawie okazanych i wyżej powołanych dokumentów tożsamości, zaś dane niewynikające z tych dokumentów na podstawie złożonych oświadczeń.

UMOWA
PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

§ 1. 1. Strona Sprzedająca oświadcza, że:

1) Maciej Miłaszewicz – w udziale wynoszącym 1/2 część,

2) Magdalena Nader – w udziale wynoszącym 1/2 część,

są współwłaścicielami lokalu, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego **Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych** prowadzi księgę wieczystą numer **WA1M/00456323/5**, zwanego dalej ***„Lokalem"***.

2 Strona Sprzedająca oświadcza, że:

1) księga wieczysta prowadzona jest dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,

2) z działu I księgi wieczystej numer WA1M/00456323/5 wynika, że:
   a) lokal mieszkalny nr 6 (id. lok. 146512_8.1107.136.1_BUD.6_LOK) usytuowany jest na trzeciej kondygnacji nadziemnej budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy nr 26, w dzielnicy Ursus w Warszawie, w gminie i powiecie m.st. Warszawa, w województwie mazowieckim i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i hallu, o powierzchni użytkowej 63,32 m^2,
   b) z własnością lokalu związany jest udział – wynoszący 6332/1148103 części – w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą numer WA1M/00206542/9,
3) w dziale II księgi wieczystej numer WA1M/00456323/5 wpisano jako współwłaścicieli:

   a) (numer udziału w prawie: 1) Maciej Miłaszewicz, syn Władysława i Haliny, PESEL

79120400658 – w udziale wynoszącym 1/2 część,

b) (numer udziału w prawie: 2) Magdalena Nader, córka Stanisława i Hanki, PESEL 79092000447 – w udziale wynoszącym 1/2 część,

4) w dziale III księgi wieczystej numer WA1M/00456323/5 nie ma żadnych wpisów,

5) w dziale IV księgi wieczystej numer WA1M/00456323/5 wpisano:

a) na rzecz Banku Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, REGON 00137972800000, zwanego dalej „***Bankiem***", hipotekę umowną kaucyjną do kwoty 458.076,90 złotych, zwaną dalej „***Hipoteką Umowną***", na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umowy kredytu nr KH/1780/01/2006, zwanej dalej „***Umową Kredytu***",

b) na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, I Oddziału w Warszawie, REGON 00001775600300, zwanego dalej „***Wierzycielem***":

– hipotekę przymusową do kwoty 17.678,73 złotych, ustanowioną na udziale nr 1, zwaną dalej „***Hipoteką Przymusową_1***", zabezpieczającą zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od kwietnia 2017 roku do listopada 2018 roku oraz składek na fundusz pracy, w tym solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych za okres od sierpnia 2014 roku do stycznia 2019 roku, tytuły wykonawcze nr tw4440519013536d1-tw4440519013554d1 z dnia 29 sierpnia 2019 roku,

– hipotekę przymusową do kwoty 83.158,45 złotych, ustanowioną na udziale nr 1, zwaną dalej „***Hipoteką Przymusową_2***", zabezpieczającą zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za okres od sierpnia 2014 roku do stycznia 2019 roku oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od kwietnia 2016 roku do marca 2017 roku i za grudzień 2018 roku, tytuły wykonawcze nr tw4440519013519d1-tw4440519013535d1 z dnia 29 sierpnia 2019 roku i tytuł wykonawczy nr tw1440519002617d1 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

Przy akcie notarialnym **okazano** odpis zwykły księgi wieczystej numer WA1M/00456323/5 wydany przez Centralę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w Warszawie, dnia 02 sierpnia 2023 roku (sygnatura wniosku: EUKW/2.8/*/2023), z którego wynika, że Strona Sprzedająca złożyła oświadczenie zgodne z treścią tego dokumentu.

§ 2. 1. Strona Sprzedająca oświadcza, że:

1) Maciej Miłaszewicz – w udziale wynoszącym 1/192 część,

2) Magdalena Nader – w udziale wynoszącym 1/192 część,

są współwłaścicielami lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego **Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych** prowadzi księgę wieczystą numer **WA1M/00457850/5**, zwanego dalej ***„Lokalem Niemieszkalnym – Garażem Wielostanowiskowym"***.

2 Strona Sprzedająca oświadcza, że:

1) księga wieczysta prowadzona jest dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,

2) z działu I księgi wieczystej numer WA1M/00457850/5 wynika, że:

a) lokal niemieszkalny nr P-2 (id. lok. 146512_8.1107.136.1_BUD.109_LOK) usytuowany jest na pierwszej kondygnacji podziemnej budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy nr 26, w dzielnicy Ursus, w Warszawie, w gminie i powiecie m.st. Warszawa, w województwie mazowieckim i składa się z pomieszczenia, o powierzchni użytkowej 2901,30 m^2,

b) z własnością lokalu związany jest udział – wynoszący 290130/1148103 części – w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą numer WA1M/00206542/9,

3) w dziale II księgi wieczystej numer WA1M/00457850/5:

a) zamieszczono dwie wzmianki o wnioskach,

b) wpisano jako współwłaścicieli:

– Maciej Miłaszewicz, PESEL 79120400658 – w udziale wynoszącym 1/192 części, numer udziału: 39,

– Magdalena Nader, PESEL 79092000447 – w udziale wynoszącym 1/192 części,

numer udziału: 40,

4) w dziale III księgi wieczystej numer WA1M/00457850/5:

a) zamieszczono szereg wzmianek o wnioskach,

b) wpisano ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, w postaci nieodpłatnej i ustanowionej na czas nieoznaczony służebności gruntowej, o treści szczegółowo określonej w księdze wieczystej,

c) wpisanych jest szereg roszczeń wynikających z określenia sposobu korzystania z lokalu, w tym wpis pod numerem 38 na rzecz: Maciej Miłaszewicz, PESEL 79120400658 i Magdalena Nader, PESEL 79092000447, o treści: *prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 49*,

d) wpisano ogłoszenie upadłości, które nie dotyczy udziału będącego przedmiotem niniejszej umowy,

5) w dziale IV księgi wieczystej numer WA1M/00457850/5:

a) zamieszczono szereg wzmianek o wnioskach,

b) wpisanych jest szereg hipotek obciążających udziały we współwłasności lokalu, które nie obciążają udziałów będących przedmiotem umowy.

Przy akcie notarialnym **okazano** odpis zwykły księgi wieczystej numer WA1M/00457850/5 wydany przez Centralę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w Warszawie, dnia 02 sierpnia 2023 roku (sygnatura wniosku: EUKW/2.8/*/2023), z którego wynika, że Strona Sprzedająca złożyła oświadczenie zgodne z treścią tego dokumentu.

§ 2. 1. Strona Sprzedająca oświadcza, że:

1) wyżej powołane udziały we współwłasności Lokalu nabyła na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, objętej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 03 kwietnia 2007 roku przez Pawła Orłowskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 1836/2007, w wypisie przy niniejszym akcie **okazanym**,

2) wyżej powołane udziały we współwłasności Lokalu Niemieszkalnego – Garażu Wielostanowiskowego nabyła na podstawie umowy sprzedaży i określenia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej, dokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14 stycznia 2008 roku przez Pawła Orłowskiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 786/2008, w wypisie przy niniejszym akcie **okazanym**.

2 Przy akcie notarialnym **okazano**:

1) **promesę** wydaną w dniu 14 lipca 2023 roku przez Bank, z której między innymi wynika, że:

a) Bank zawarł ze Stroną Sprzedającą Umowę Kredytu,

b) zabezpieczenie ww. umowy stanowi Hipoteka Umowna,

c) aktualny stan zobowiązania z tytułu Umowy Kredytu na dzień niniejszego pisma, tj. 14 lipca 2023 roku wynosi 150.066,67 PLN,

2) **promesę odstąpienia od zabezpieczenia hipotecznego nieruchomości objętej księgą wieczystą numer KW WA1M/00456323/5**, wydaną w dniu 17 lipca 2023 roku przez Wierzyciela, z której między innymi wynika, że:

a) Wierzyciel wyrazi zgodę na odstąpienie od zabezpieczenia hipotecznego na należącym do dłużnika Macieja Miłaszewicza udziale w wysokości 1/2 części nieruchomości stanowiącej Lokal,

b) zgoda powyższa dotyczy Hipoteki Przymusowej_1 i Hipoteki Przymusowej_2,

c) warunkiem wyrażenia zgody na wykreślenie hipotek przymusowych jest spłata zadłużenia z tytułu składek na:

– ubezpieczenia społeczne za okres 08/2014-01/2019 w wysokości 66.269,60 zł, w tym należność główna w kwocie 39.054,60 zł wraz z odsetkami, które na dzień 10 lipca 2023 roku wynoszą 24.355,00 zł oraz koszty upomnienia w wysokości 150,80 zł i koszty egzekucyjne w kwocie 2.709,20 zł,

– ubezpieczenie zdrowotne za okres 04/2016-11/2018 w wysokości 15.962,35 zł, w tym należność główna w kwocie 9.687,25 zł wraz z odsetkami, które na dzień 10 lipca 2023 roku wynoszą 5.509,00 zł oraz koszty upomnienia w wysokości 92,80 zł i koszty egzekucyjne w kwocie 673,30 zł,

– Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za okres 08/2014-01/2019 w wysokości

4.995,74 zł, w tym należność główna w kwocie 3.270,44 zł wraz z odsetkami, które na dzień 10 lipca 2023 roku wynoszą 1.348,00 zł oraz koszty upomnienia w wysokości 150,80 zł i koszty egzekucyjne w kwocie 226,50 zł,

łączna kwota wymaganej spłaty wynosi 87.227,69 zł,

d) przy dokonaniu wpłaty należy doliczyć dalsze odsetki za zwłokę za należności z tytułu składek do dnia wpłaty włącznie,

e) do kwoty zadłużenia należy doliczyć także opłatę egzekucyjną, która wynosi 5% od wpłat przekazanych dobrowolnie; jeżeli kwoty zostaną przymusowo wyegzekwowane, doliczone zostanie 10% do kwoty wyegzekwowanej,

f) wpłaty powyższej kwoty należy dokonać na rachunek bankowy prowadzony przez: PKO BP S.A. I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie, I Centrum Korporacyjne w Warszawie, o numerze: 05 1020 5590 0000 0302 8370 1010 (w tytule wpłaty należy wskazać nr NIP, nr księgi wieczystej, dopisać „promesa z dnia …”),

g) Wierzyciel informuje, że całkowita zaległość na koncie płatnika wynosi 117.708,70 zł, w tym nieopłacone składniki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wysokości 70.339,50 zł, odsetki na dzień 10 lipca 2023 roku w wysokości 43.334,00 zł, koszty egzekucyjne w wysokości 3.629,20 zł, koszty upomnienia w wysokości 406,00 zł, której nieuregulowanie po przeniesieniu prawa majątkowego skutkować może wniesieniem przez Wierzyciela zaskarżenia czynności dłużnika i uznania jej za bezskuteczną wobec skarżącego; uznanie żądania Wierzyciela dopuszcza prowadzenie przez niego egzekucji do praw majątkowych, które wyszły z majątku dłużnika.

3 Strona Sprzedająca oświadcza, że:

1) stan prawny przedmiotów umowy – od chwili wydania powołanych odpisów ksiąg wieczystych – nie uległ zmianie,

2) wzmianki o wnioskach w działach II, III i IV księgi wieczystej Lokalu Niemieszkalnego – Garażu Wielostanowiskowego nie dotyczą przedmiotu umowy,

3) w dziale III księgi wieczystej numer WA1M/00206542/9, prowadzonej dla nieruchomości wspólnej, pod numerem 10 zamieszczono wpis, zgodnie z którym m. in.: *roszczenia wynikające z określenia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej w ten sposób, że: 1) z tarasów i balkonów funkcjonalnie związanych z poszczególnymi lokalami wyodrębnionymi z budynku znajdującego się na nieruchomości wspólnej, przylegających do tychże lokali, korzystać będą nieodpłatnie właściciele tychże lokali - z wyłączeniem właścicieli pozostałych lokali;* do Lokalu przylega balkon o powierzchni 5,80 m^2,

4) przedmioty umowy nie są obciążone żadnymi innymi niż opisane ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniami w rozporządzaniu,

5) przedmioty umowy nie są objęte umowami dzierżawy, najmu, użyczenia ani innymi umowami uprawniającymi do korzystania z nich, a ponadto nie pozostają w posiadaniu osób trzecich bez tytułu prawnego,

6) w stosunku do przedmiotów umowy nie toczą się żadne postępowania sądowe, ani administracyjne,

7) nie zostały zawarte żadne umowy z osobami trzecimi ani nie zostały złożone żadne oświadczenia, na mocy których osoby trzecie nabyłyby jakiekolwiek prawa lub roszczenia uniemożliwiające lub utrudniające realizację postanowień niniejszej umowy, a zawarcie niniejszej umowy nie naruszy praw osób trzecich,

8) opłaty związane z korzystaniem z przedmiotów umowy oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną uiszczane są na bieżąco i z tego tytułu nie powstały żadne zaległości,

9) opłaty publicznoprawne związane z przedmiotami umowy uiszczane są na bieżąco i z tego tytułu nie powstały żadne zaległości,

10) nie są prowadzone przeciwko niej żadne postępowania sądowe, ani administracyjne mogące mieć wpływ na skutki niniejszej umowy lub mogące wywołać skutki prawne względem osoby trzeciej, a ponadto nie są też prowadzone przeciwko niej żadne postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne, ani egzekucyjne, jak również nie istnieją przesłanki uzasadniające wszczęcie takich postępowań,

11) nie istnieją żadne niewykonane zarządzenia lub zalecenia organów administracji publicznej, ani roszczenia prywatnoprawne osób trzecich dotyczące przedmiotów umowy, a w szczególności takie, które byłyby skuteczne wobec Strony Kupującej niezależnie od wpisów w księdze wieczystej,

12) nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, które mogłyby stanowić podstawę obciążenia przedmiotów umowy hipoteką przymusową, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa,
13) w dniu 17 lutego 2022 roku Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę Nr LX/1967/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy - ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 28 lutego 2022 roku (DZ. URZ. WOJ. 2022 poz. 2227) - w której ustanowiono prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji – obejmującym dzielnice: Praga-Południe, Praga-Północ i Targówek - na rzecz m.st. Warszawy, zatem wyżej opisane nieruchomości – położone w dzielnicy Ursus - nie są położone na obszarze rewitalizacji, zgodnie z uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji oraz nie są położone na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji,
14) w Lokalu nie jest prowadzona, ani zarejestrowana żadna działalność gospodarcza.

4 Strona Kupująca oświadcza, że znany jest jej:
1) stan faktyczny przedmiotów umowy, w szczególności ich stan techniczno-użytkowy,

oraz
2) stan prawny przedmiotów umowy wynikający z treści dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia umowy oraz oświadczeń Strony Sprzedającej złożonych w niniejszej umowie,

z którym się zapoznała i który akceptuje.

§ 3. 1. Strony zobowiązują się zawrzeć **umowę sprzedaży**, zwaną dalej ***„Umową Przyrzeczoną”,*** na podstawie której Strona Sprzedająca **sprzeda** Stronie Kupującej:

1) Lokal za cenę w kwocie *** złotych**,
2) udział **1/96 część** we współwłasności Lokalu Niemieszkalnego – Garażu Wielostanowiskowego za cenę w kwocie *** złotych**,

to jest za łączną cenę w kwocie **665.000,00 złotych**,
a Strona Kupująca Lokal oraz przedmiotowy udział we współwłasności Lokalu Niemieszkalnego – Garażu Wielostanowiskowego za wskazaną łączną cenę **kupi**.

2 Strony oświadczają, że ceny odpowiadają wartości rynkowej przedmiotów umowy.

§ 4. Strony zgodnie postanawiają, że zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpi w terminie do dnia **15 września 2023 roku.**

§ 5. 1. Strony zgodnie postanawiają, że łączna cena w kwocie **665.000,00 złotych** zostanie zapłacona przez Stronę Kupującą – w stosunku do zbywanych udziałów i z uwzględnieniem spłat Banku i Wierzyciela – w następujący sposób:
1) kwota **70.000,00 złotych** przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stronę Sprzedająca prowadzony dla * o numerze **94 1140 2004 0000 3602 7564 8321**, w terminie do dnia *** 2023 roku** i jednocześnie strony zgodnie postanawiają, że z chwilą zaksięgowania powyższej kwoty na rachunku bankowym Strony Sprzedającej nadają tej kwocie skutki i znaczenie jak dla **zadatku**, w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego,
2) kwota **595.000,00 złotych**, w terminie *** dni** licząc od dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej – pochodząca w całości lub w części z kredytu bankowego udzielonego Stronie Kupującej – w ten sposób, że:
   a) kwota odpowiadająca całkowitemu zadłużeniu Strony Sprzedającej wobec Banku, z tytułu kredytu udzielonego Umową Kredytu, zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany w zaświadczeniu Banku, przedłożonym do Umowy Przyrzeczonej, celem całkowitej spłaty tego zadłużenia,
   b) kwota odpowiadająca całkowitemu zadłużeniu Macieja Miłaszewicz wobec Wierzyciela, zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany w zaświadczeniu Wierzyciela, przedłożonym do Umowy Przyrzeczonej, celem całkowitej spłaty tego zadłużenia,
   c) różnica pomiędzy kwotą **595.000,00 złotych** a kwotą odpowiadającą całkowitemu

zadłużeniu Strony Sprzedającej, opisaną w lit. a) i b), zostanie zapłacona przelewem na rachunki bankowe Strony Sprzedającej wskazane w Umowie Przyrzeczonej.

2 Strona Kupująca oświadcza, że w Umowie Przyrzeczonej podda się egzekucji co do obowiązku zapłaty Stronie Sprzedającej pozostałej części łącznej ceny, stosownie do treści art. 777 §1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 6. 1. Strony zgodnie postanawiają, że wydanie Stronie Kupującej przedmiotów umowy nastąpi w terminie *** dni** licząc od dnia zapłaty całej łącznej ceny Stronie Sprzedającej przez Stronę Kupującą.

2 Strona Sprzedająca oświadcza, że w Umowie Przyrzeczonej podda się egzekucji co do obowiązku wydania Stronie Kupującej przedmiotów umowy, stosownie do treści art. 777 §1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 7. 1. Strona Sprzedająca zobowiązuje się do Umowy Przyrzeczonej przedłożyć:

1) odpisy zwykłe ksiąg wieczystych numer: WA1M/00456323/5 i WA1M/00457850/5 wydane nie wcześniej niż 3 dni przed zawarciem Umowy Przyrzeczonej,
2) zaświadczenie – wydane nie wcześniej niż 3 dni przed zawarciem Umowy Przyrzeczonej – przez właściwy organ samorządu terytorialnego, z którego będzie wynikać, że w Lokalu nikt nie jest zameldowany,
3) zaświadczenie – wydane nie wcześniej niż 7 dni przed zawarciem Umowy Przyrzeczonej – przez zarząd bądź zarządcę nieruchomości wspólnej, z którego będzie wynikało, że koszty związane z eksploatacją przedmiotów umowy są uregulowane,
4) zaświadczenie – wydane przez Bank nie wcześniej niż 30 dni przed zawarciem Umowy Przyrzeczonej – stwierdzające wysokość zadłużenia Strony Sprzedającej wobec Banku, z tytułu kredytu udzielonego Umową Kredytu, z którego wynikać będzie między innymi numer rachunku bankowego przeznaczonego do całkowitej spłaty zadłużenia oraz zobowiązanie Banku do wystawienia, po spłacie całości zadłużenia, zaświadczenia stanowiącego podstawę wykreślenia z księgi wieczystej Hipoteki Umownej,
5) zaświadczenie – wydane przez Wierzyciela nie wcześniej niż 30 dni przed zawarciem Umowy Przyrzeczonej – stwierdzające wysokość zadłużenia Macieja Miłaszewicz wobec Wierzyciela, z którego wynikać będzie między innymi numer rachunku bankowego przeznaczonego do całkowitej spłaty zadłużenia oraz zobowiązanie Wierzyciela do wystawienia, po spłacie całości zadłużenia, zaświadczenia stanowiącego podstawę wykreślenia z księgi wieczystej Hipoteki Przymusowej_1 i Hipoteki Przymusowej_2,

6) świadectwo charakterystyki energetycznej dla Lokalu.

2 Strona Kupująca zobowiązuje się do Umowy Przyrzeczonej przedłożyć umowę kredytu bankowego udzielonego jej na zakup przedmiotów niniejszej umowy.

§ 8. Zastępca notariusza poinformowała strony o treści:

1) art. art. 64, 389 i 390 Kodeksu cywilnego,
2) art. 1047 Kodeksu postępowania cywilnego,
3) art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków,
4) art. art. 16, 17 i 32 i art. 65 i nast. ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece,
5) art. 394 Kodeksu cywilnego zgodnie, z którym:
   a) „W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.”,
   b) „W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.”,
   c) „W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.”.

§ 9. 1. Strona Sprzedająca oświadcza, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie dokona żadnych obciążeń przedmiotów umowy, a także, że nie dokona żadnych czynności, które stałyby w sprzeczności z postanowieniami udokumentowanej niniejszym

aktem notarialnym umowy przedwstępnej sprzedaży.

2 Strony zobowiązują się wzajemnie do dołożenia należytej staranności dla wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 10. Koszty umowy przedwstępnej sprzedaży oraz Umowy Przyrzeczonej ponosi Strona Kupująca.

§ 11. Pobrano:

1) **wynagrodzenie notariusza** za sporządzenie aktu notarialnego - na podstawie §2, §3 i §5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie **1.000,00 złotych**,
2) **podatek od towarów i usług** od wynagrodzenia notariusza - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - w kwocie **230,00 złotych**.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.